

Nr. 164 Der Reichsminister des Innern an den Reichsarbeitsminister. 28. September 1939*R 43 II/529, Bl. 71 Abschrift, Durchschlag¹**Beginn:**Beginn:**Betrifft:* Neuregelung der Arbeitslosenhilfe.

Seit Jahren bemüht sich mein Ministerium um eine möglichst weitgehende Verwirklichung des Grundsatzes der Einheit der örtlichen Verwaltung, d. h. um die Zusammenfassung möglichst aller Zuständigkeiten für behördliche Aufgaben in der Hand der Bürgermeister und Landräte². Aus dieser Einstellung heraus habe ich mich stets gegen den Plan gewandt, die Gemeinden aus der unterstützenden Arbeitslosenhilfe völlig auszuschalten und diese in umfassender Weise und unter Ausschluß der Gemeinden den Arbeitsämtern zu übertragen³; ich sehe hierin den ersten Schritt zur Schaffung einer weiteren Sonderbehörde, des von der allgemeinen inneren Verwaltung losgelösten *Sozialamtes*⁴. Mein Standpunkt ist in den vergangenen Jahren mündlich und schriftlich bei vielen Gelegenheiten hinreichend klargestellt worden, so daß es im Augenblick keines Eingehens hierauf bedarf. Auf Grund der Ihnen seitens des Ministerrats für die Reichsverteidigung durch die Verordnung vom 1. September 1939 (RGBl. I S. 1662) erteilten Ermächtigung⁵ haben Sie nunmehr durch Ihre Verordnung über Arbeitslosenhilfe vom 5. September 1939 (RGBl. I S. 1674)⁶ und Ihren 1. Durchführungs-erlaß hierzu vom 11. September 1939 (Deutscher Reichs- und Preußischer Staatsanzeiger vom 13. September 1939) den vorerwähnten Plan *ohne meine Beteiligung* verwirklicht. Ich bin durch dieses Vorgehen völlig überrascht worden, zumal da ich annehmen muß, daß Ihr Ministerium mit den Vorarbeiten für die Verwirklichung des Planes bereits seit längerer Zeit befaßt gewesen ist und somit für meine Beteiligung hinreichend Zeit zur Verfügung gestanden hätte. Ich muß gegen diese Art der Anwendung der Ihnen von dem Ministerrat für die Reichsverteidigung erteilten Vollmacht durch Ihr Ministerium schärfsten Einspruch erheben.

¹ Dem Vors. des MRfdRV z. Hd. des RMRk am 28. 9. 1939 übersandt; R 43 II/529b, Bl. 70.

² Exemplarisch s. dazu das RdSchr. des RIM vom 23. 12. 1938: ARH V, Nr. 283; ferner sein Projekt einer Kreisordnung: oben Dok. Nr. 102.

³ Zu wiederholten Versuchen seit 1933, die unterstützende Arbeitslosenhilfe von der wertschaffenden (Arbeitsbeschaffung) zu trennen, indem erstere unter Vereinheitlichung der Unterstützungsarten und Preisgabe des Versicherungsprinzips an die kommunale Fürsorge fallen und nur letztere bei den Arbeitsämtern verbleiben sollte, s. ARH I/1, Nrr. 99, 101, 106, 144, 191, 193 P. 17; I/2, Nrr. 282, 315, 363, 374; ARH II/1, Nrr. 17, 21. Eine Variante stellte der sog. „Syrup-Plan“ von 1935 dar, der eine „Auskämmung“ der arbeitsfähigen Unterstützungsempfänger bezweckte und alle nicht voll Einsatzfähigen, auch soweit sie Versichertenansprüche erworben hatten, in die Wohlfahrtserwerbslosenfürsorge aussteuern wollte: ARH II/2, Nr. 239; ARH III, Nr. 96 P. d. Er war ebenso gescheitert wie 1937 das im Zeichen der Vollbeschäftigung und riesiger Beitragsüberschüsse betriebene Projekt einer Anhebung der Versicherungsleistung bei gleichzeitiger Überweisung aller noch Arbeitslosen, auch bisheriger Fürsorgeempfänger, in die Obhut der Arbeitsverwaltung, welche sie sodann planmäßigem „Arbeitseinsatz“ zuführen sollte: ARH IV, Nr. 176.

⁴ Um eben dem vorzubeugen, hatte das RIM es 1938 (vergeblich) unternommen, den RAM zur Zusammenführung seiner verschiedenen Verwaltungszweige (ARH III, Nr. 116) unter dem Dach der allgem. Verwaltung zu bewegen: ARH V, Nrr. 149, 177.

⁵ S. Dok. Nr. 139 Ziff. 12.

⁶ Den Tenor dieser VO schlug § 1 an: „Arbeitslosenunterstützung erhält, wer dem Arbeitseinsatz zur Verfügung steht, aber unfreiwillig arbeitslos ist.“ Zwar entfiel nun die Wartefrist für den Bezug der Unterstützung, sie bemaß sich nach dem Grad der Bedürftigkeit und der Zahl der unterhaltsberechtigten Angehörigen. § 5 (3) aber lautete: „Bei Arbeitsunwilligkeit wird die Arbeitslosenunterstützung auf das zur Fristung des Lebensunterhalts Unerläßliche herabgesetzt.“ Nach § 6 konnte das Arbeitsamt die Unterstützung auch davon abhängig machen, „daß sich der Arbeitslose einer beruflichen Umschulung oder Fortbildung unterzieht oder gemeinnützige zusätzliche Arbeiten verrichtet (Pflichtarbeit)“. Zur Bedeutung dieser Zäsur, mit welcher das Versicherungsprinzip endgültig fiel, s. HACHTMANN, Arbeitsmarkt, S. 137–139.

Um den Einbruch in die Zuständigkeiten der gemeindlichen Fürsorge wenigstens teilweise abzumildern, bitte ich darum, die Neuregelung mit möglichster Beschleunigung auf die Arbeitslosen zu beschränken, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gezahlt haben. Damit wird dem Zweck der Vereinfachung der Arbeitslosenunterstützung in hinreichendem Maße Rechnung getragen. Ich darf hierzu unter Hinweis auf meine früheren schriftlichen und mündlichen Darlegungen noch einmal klarstellen, daß für einen wirksamen und einheitlichen Arbeitseinsatz die ausschließliche Zuständigkeit der Arbeitsämter für die Unterstützung sämtlicher Arbeitslosen keineswegs nötig ist; die langjährigen Erfahrungen der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und den Arbeitsämtern haben dies zur Genüge bewiesen. *Die Gemeinden unterstützen nur solche Arbeitslose, die bei den Arbeitsämtern als Arbeitssuchende gemeldet sind.* Hiermit wird der Zusammenhang zwischen Arbeitseinsatz und Unterstützung der Arbeitslosen in völlig ausreichendem Maße gewahrt.

Im übrigen sehe ich die durch Ihre Verordnung vom 5. September 1939 getroffene Regelung als eine Maßnahme vorübergehender Natur an, die nach Änderung der Lage sofort zu beseitigen ist.

Ich bitte um möglichst baldige Mitteilung Ihrer EntschlieÙung⁷.

Abschrift dieses Schreibens haben der Vorsitzende des Ministerrats für die Reichsverteidigung, der Stellvertreter des Führers, der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft, der Reichsminister der Finanzen und der Preußische Finanzminister erhalten.

Dr. Frick

⁷ Erwiderung des RAM s. Dok. Nr. 199.

Zitierhinweis

Nr. 164 Der Reichsminister des Innern an den Reichsarbeitsminister. 28. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d164>